



ПАО «НБД-Банк»

603950 г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6,

телефон: 8 (831) 22-000-22, факс: 8 (831) 434-39-48

ОГРН 1025200000022, ИНН/КПП 5200000222/526001001, БИК 042202705

кор.счет 30101810400000000705 в Волго-Вятском ГУ Банка России

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1966 от 12.08.2015

ПАО «НБД-Банк» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов
16.12.2004 года под номером 299

www.nbdbank.ru

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении потребительского кредита

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении потребительского кредита (далее – «Положение») определяет условия предоставления и обслуживания потребительских кредитов, выдаваемых ПАО «НБД-Банк» (далее – «Кредитор» или «Банк») физическим лицам на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Используемые в настоящем Положении термины, определения и сокращения:

Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или получившее потребительский кредит.

Договор – договор потребительского кредита по форме, утвержденной Банком.

Кредит - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на потребительские цели.

Заявление – Заявка на получение кредита для физических лиц, или Анкета Заемщика - физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, или Анкета физического лица-собственника бизнеса по формам, утвержденным Банком.

Счет – текущий счет Заемщика, открытый в Банке.

Тарифы Банка – «Тарифы за совершение банковских операций и предоставление банковских услуг», установленные Банком и размещенные на сайте Банка www.nbdbank.ru, а также в местах общего пользования.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на кредиты, предоставляемые в рамках зарплатных проектов с использованием банковских карт, кредиты сотрудникам Банка и кредиты с использованием электронных средств платежа.

2. Условия предоставления, использования и возврата Кредита

2.1. Банк предоставляет Кредит в рамках программы «**Кредит предпринимателю на личные цели**».

2.2. Требования к Заемщику, установленные Кредитором и обязательные для предоставления Кредита:

а) Кредит предоставляется физическому лицу, являющемуся:

индивидуальным предпринимателем, либо

владельцем (совладельцем) коммерческого предприятия (юридического лица), либо

работником коммерческого предприятия;

б) обязательное требование к Заемщику - наличие открытого счета в Банке.

2.3. Рассмотрение Кредитором Заявления Заемщика и принятие решения по нему осуществляется в срок не более 15 рабочих дней.

2.4. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления и оценки кредитоспособности Заемщика, указан в Приложении №1 к настоящему Положению.

2.5. Виды валют, диапазон сумм, диапазон значений полной стоимости кредита по кредитным программам, диапазон процентных ставок и сроки возврата по Кредиту определены Кредитором и указаны в Тарифах Банка.

2.6. Способ предоставления Кредита указан в пп. 3.1.1. п.3.1. «Порядок расчетов» Раздела 3 «Общие условия Договора».

2.7. Кредит предоставляется Заемщику при условии согласия Заемщика на получение Кредитором информации о нем и его обязательствах в бюро кредитных историй, имеющем такую информацию.

2.8. В случае предоставления Кредита под залог недвижимого имущества, оформляемый нотариально, Заемщик обеспечивает нотариальное оформление всех договоров залога недвижимого имущества своими силами и за свой счет.

2.9. Платежи по Кредиту и уплата процентов производятся, как правило, ежемесячно, в период с 20-го по 28-е число каждого месяца, равными платежами с учетом начисленных процентов. По взаимному согласованию сторон допускается индивидуальный платежный График, при этом отсрочка погашения основной суммы - не более 1 месяца.

2.10. Погашение Кредита, уплата процентов по нему, неустоек и иных платежей, предусмотренных Договором, осуществляется Заемщиком со счета в Банке. Денежные средства в размере, достаточном для погашения задолженности, обеспечиваются на данном счете. Указанный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору является бесплатным.

2.11. Способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору:

а) залог имущества:

- нежилая недвижимость,
- автотранспортные средства,
- активы бизнеса Заемщика или имущество третьих лиц;

б) поручительство (в зависимости от статуса Заемщика по отношению к бизнесу и от его семейного положения):

- собственников (владельцев, совладельцев) бизнеса;
- юридических лиц, входящих в состав бизнес-группы;
- супруга / супруги, либо других членов семьи.

2.12. Способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору:

а) залог имущества

- нежилая недвижимость;
- автотранспортные средства, самоходные машины;
- иные активы Заемщика или имущество третьих лиц;

б) поручительство (в зависимости от семейного положения Заемщика и от его статуса по отношению к бизнесу)

- собственников (владельцев, совладельцев) бизнеса;
- юридических лиц, входящих в состав бизнес-группы;
- супруга / супруги, и/или других членов семьи.

2.13. Обязательным условием заключения Договора является:

- наличие действующего договора банковского счета, заключенного между Заемщиком и Кредитором в отношении счета Заемщика, указанного в индивидуальных условиях Договора;
- заключение договоров обеспечения между Кредитором и Заемщиком и / или третьим(и) лицом (лицами), согласно индивидуальным условиям Договора.

Заемщик вправе согласиться или отказаться от заключения таких договоров на этапе заполнения Заявки на получение кредита для физических лиц.

2.14. Сумма расходов Заемщика в рублях может отличаться от ожидаемой им суммы расходов. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. Если Заемщик получает доходы в валюте, отличной от валюты Кредита, он несет повышенные риски.

2.15. Заемщик вправе запретить уступку Кредитором своих прав (требований) по Договору третьим лицам на этапе заполнения Заявки на получение кредита для физических лиц.

2.16. В случае включения в Договор условия об использовании Кредита на определенные цели, Заемщик предоставляет Кредитору платежные ордера, чеки, иные документы, содержащие указание

наименования получателя платежа и предмета оплаты, а также документы о праве собственности на приобретенное имущество, подтверждающие целевое использование Кредита.

Перечисленные выше документы предоставляются Заемщиком Кредитору в течение 1 месяца с даты выдачи Кредита.

2.17. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику указана в п. 3.6. «Порядок рассмотрения споров, разногласий и требований» Раздела 3 «Общие условия Договора».

2.18. Заемщик вправе сообщить Кредитору о согласии на получение Кредита на условиях, указанных в индивидуальных условиях Договора, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условия Договора.

3. Общие условия Договора

3.1. Порядок расчётов

3.1.1. Предоставление Кредита осуществляется путём зачисления денежных средств на счёт Заемщика, указанный в индивидуальных условиях Договора, после надлежащего оформления обеспечения в соответствии с индивидуальными условиями Договора.

3.1.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором на невозвращённую сумму Кредита со дня, следующего за днём предоставления Кредита, и до дня погашения Кредита, включительно. Расчётный период для начисления процентов устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца (включительно). Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно, при расчёте процентов используется календарное число дней в году.

Расчёт процентов за один день производится по формуле:

Сумма невозвращённого Кредита по состоянию на начало дня	x	Процентная ставка (в процентах годовых)	=	Сумма начисленных процентов за день
Количество календарных дней в текущем году	x	100 %		

Начисленные проценты Заемщик уплачивает ежемесячно в период с 20 по 28 число (включительно), а также по окончании срока Кредита, указанного в индивидуальных условиях Договора, одновременно с окончательным погашением суммы основного долга по Кредиту.

В случае если срок уплаты начисленных процентов приходится на установленный законодательством РФ выходной или праздничный день (а также на выходной день, перенесённый на рабочий день соответствующими нормативными правовыми актами), уплата процентов производится Заемщиком не позднее первого рабочего дня, следующего за вышеуказанным выходным/праздничным днём.

3.1.3. Если вносимая Заемщиком сумма платежа недостаточна для удовлетворения требований Кредитора с наступившим сроком исполнения в полном объёме, погашение требований осуществляется Кредитором в следующем порядке:

- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня) в размере, указанном в индивидуальных условиях Договора;
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

3.2. Права сторон

3.2.1. Кредитор вправе:

3.2.1.1. отказать Заемщику в предоставлении Кредита без объяснения причин;

3.2.1.2. уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Договором, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить её полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пени), изменить общие условия Договора при условии, что это не повлечёт за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору, и уведомить об этих изменениях Заемщика способом, указанным в индивидуальных условиях Договора;

3.2.1.3. уступить права (требования) по Договору третьим лицам, если это не запрещено в соответствии с индивидуальными условиями Договора;

3.2.1.4. потребовать от Заемщика ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять финансовую информацию и подтверждающие её документы, касающиеся доходов Заемщика.

3.2.2. Заемщик вправе:

3.2.2.1. отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до истечения срока его предоставления, указанного в Договоре;

3.2.2.2. в течение 30 календарных дней с даты получения Кредита вернуть Кредитору досрочно всю сумму Кредита или её часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования;

3.2.2.3. после предоставления Кредита получать от Кредитора по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию о размере текущей задолженности, о датах и размерах произведённых и предстоящих платежей, а также иные сведения, касающиеся исполнения обязательств по Договору;

3.2.2.4. не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата Кредита вернуть досрочно всю сумму полученного Кредита или её часть путём представления Кредитору Заявления на досрочное погашение потребительского кредита по форме Приложения №2 к настоящему Положению, уведомив об этом Кредитора путём передачи ему Уведомления о досрочном погашении потребительского кредита по форме Приложения №3 к настоящему Положению.

3.3. Обязанности сторон

3.3.1. Кредитор обязуется:

3.3.1.1. предоставить Заемщику Кредит в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.3.1.2. в случае одностороннего изменения условий Договора направить Заемщику уведомление об этом, а в случае изменения размера предстоящих платежей – информацию о предстоящих платежах;

3.3.1.3. после выдачи Кредита предоставлять Заемщику по его запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в пункте 3.2.2.3. настоящего Положения;

3.3.1.4. бесплатно предоставить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной задолженности;

3.3.1.5. в случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы Кредита или его части, в соответствии с пунктом 3.2.2.4. настоящего Положения, в течение 5 календарных дней после получения от Заемщика Уведомления о досрочном погашении потребительского кредита предоставить Заемщику информацию о сумме основного долга и о сумме процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате, с учётом произведённого досрочного погашения, о состоянии банковского счёта Заемщика, с которого производится списание денежных средств в соответствии с условиями Договора, а также предоставить Заемщику уточнённый платёжный График.

3.3.2. Заемщик обязуется:

3.3.2.1. вернуть Кредит в срок, уплатить проценты за пользование Кредитом и исполнить иные обязательства в порядке, установленном Договором;

3.3.2.2. в случае досрочного возврата всей суммы Кредита или её части уплатить Кредитору проценты на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического досрочного возврата;

3.3.2.3. использовать Кредит на цели, предусмотренные Договором;

3.3.2.4. по запросу Кредитора предоставлять финансовую информацию и подтверждающие её документы, касающиеся доходов Заемщика;

3.3.2.5. предоставлять Кредитору возможность проверять целевое использование Кредита, финансовое положение Заемщика, наличие и состояние имущества, предоставляемого в залог в обеспечение исполнения обязательств по Договору;

3.3.2.6. предоставлять Кредитору документы и информацию о предмете залога, принятого Кредитором в качестве обеспечения по Договору, и о деятельности Заемщика/залогодателя, необходимые для осмотра предмета залога по месту его хранения/нахождения и ознакомления с деятельностью Заемщика/залогодателя;

3.3.2.7. предоставлять доступ уполномоченного представителя (служащего) Банка России к осмотру предмета залога по его фактическому месту хранения/нахождения;

3.3.2.8. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения:

- места жительства/места пребывания Заемщика (места пребывания на срок более 1 месяца),

- места работы (работодателя),
 - сведений о Заемщике, содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
 - иных сведений о Заемщике, указанных в Договоре
- предоставлять Кредитору документы, подтверждающие данные изменения.

3.4. Досрочное взыскание Кредита

3.4.1. Кредитор вправе досрочно взыскать всю оставшуюся сумму Кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования и потребовать расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, в случаях:

- при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части Кредита;
- при нарушении Заемщиком предусмотренных Договором обязанностей по обеспечению возврата Кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
- в случае невыполнения Заемщиком условия Договора о целевом использовании Кредита, а также при нарушении обязанности по обеспечению возможности осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредита;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

3.5. Конфиденциальность

3.5.1. Кредитор гарантирует хранение в тайне персональной информации о Заемщике, его счетах и кредитах. Данная информация может быть предоставлена третьим лицам в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.2. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой, банковской и прочей информации, полученной от другой стороны.

3.5.3. В случае уступки прав (требований) по Договору лицо, которому были уступлены права (требования), обязуется хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну, иную охраняемую законом тайну и персональные данные Заемщика.

3.5.4. Заемщик предоставляет Кредитору право раскрытия информации по ранее заключенным и вновь заключаемым кредитным договорам, договорам о предоставлении банковских гарантий, договорам лизинга и соглашениям о выпуске аккредитива действующим и потенциальным кредиторам Кредитора, организациям - участникам единого механизма гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляющим Кредитору гарантии по обязательствам Заемщика, и рейтинговым агентствам.

3.6. Порядок рассмотрения споров, разногласий и требований

3.6.1. При недостижении согласия все споры, разногласия и требования сторон по Договору рассматриваются в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Иные условия

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Договором, заключенным между Заемщиком и Кредитором.

4.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации в настоящее Положение вносятся соответствующие дополнения и изменения. До внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении Потребительского кредита

**Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления и оценки кредитоспособности
Заёмщика**

№ п/п	Название программы	Перечень документов
1	«Кредит предпринимателю на личные цели»	<u>Личные документы Заёмщика:</u> 1. Заявление. 2. Документ, удостоверяющий личность Заёмщика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 4. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ). 5. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 6. Другие документы, подтверждающие наличие доходов Заёмщика. <u>Документы организации, владельцем или работником которой является Заёмщик – физическое лицо (в копиях, заверенных подписью руководителя и печатью организации):</u> 1. Устав. 2. Свидетельство о государственной регистрации. 3. Протокол или Решение учредителя о создании. 4. Протокол или Решение собственника об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя). 5. Список участников юридического лица на дату обращения. 6. Копии паспортов учредителей – физических лиц (если число учредителей свыше 10 человек, то необходимы копии паспортов только учредителей, имеющих долю 10% и более). 7. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты обращения, и содержащая последние внесенные изменения. 9. Годовая бухгалтерская отчётность в полном объёме. 10. Бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за последние 4 отчётные даты. 11. Расшифровка по счетам. 12. Расшифровка задолженности перед бюджетами всех уровней и во внебюджетные фонды, задолженности по заработной плате (с указанием сроков и сумм к оплате). 13. Сведения, представляемые в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики. 14. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. 15. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы

		налогообложения. 16. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (для организаций, находящихся на ЕНВД). 17. Квитанция об уплате налогов (только для видов деятельности, предусматривающих уплату единого налога на вмененный доход - розничная торговля, транспортные услуги, общественное питание). 18. Выписки о движении денежных средств по расчётным счетам в других банках за последние 3 месяца. 19. Справка о средней численности работников за предшествующий календарный год. 20. Договоры аренды основных средств или иного имущества, необходимого для осуществления деятельности. 21. Свидетельство о собственности / договор аренды на срок более 1 года (с отметкой о регистрации в ФРС) на помещение, где зарегистрирована организация. <u>Документы индивидуального предпринимателя, если Заемщик осуществляет деятельность в качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя:</u> 1. Свидетельство о государственной регистрации. 2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе. 3. Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты обращения, и содержащая последние внесенные изменения. 4. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 5. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 6. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (для ИП, находящихся на ЕНВД). 7. Квитанции об уплате налогов. 8. Выписки о движении денежных средств по расчётным счетам в других банках за последние 3 месяца. 9. Справка о средней численности наёмных работников за предшествующий календарный год. 10. Договоры аренды основных средств или иного имущества, необходимого для осуществления деятельности. <u>Документы поручителей:</u> 1. Анкета поручителя / залогодателя для физических лиц по форме, установленной Банком. 2. Документ, удостоверяющий личность поручителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. <u>Документы на автотранспорт, предлагаемый в залог:</u> 1. Паспорт транспортного средства (ПТС).
--	--	--

		2. Свидетельство о регистрации транспортного средства, выступающего в качестве предмета залога. <u>Документы на объект недвижимости, предлагаемый в залог:</u> 1.Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (объект + земля). 2.Выписка из ЕГРП на объекты.
--	--	--

Приложение №2
к Положению о предоставлении
Потребительского кредита

ЗАЯВЛЕНИЕ
на досрочное погашение потребительского кредита
ЗАЁМЩИК:

(Ф.И.О.)

Прошу перечислить с моего банковского счета № _____
сумму в размере _____
(цифрами и прописью)

в счёт досрочного погашения кредита, предоставленного мне

по **Договору потребительского кредита** № _____ от «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ года

ЗАЁМЩИК:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №3

к Положению о предоставлении Потребительского кредита

В ПАО «НБД-Банк»

от _____

(ф.и.о. ЗАЁМЩИКА, пасп.данные, ИНН и др.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о досрочном погашении потребительского кредита

Настоящим уведомляю ПАО «НБД-Банк», как КРЕДИТОРА, предоставившего мне кредит по Договору потребительского кредита № _____, о том, что «__» __ 20__ г. мной произведено досрочное погашение указанного кредита в размере

_____.

(цифрами и прописью).

Прошу предоставить мне:

- а) информацию о сумме основного долга с учётом произведённого досрочного погашения;
- б) информацию о сумме процентов за фактический срок пользования кредитом, подлежащих уплате, с учётом произведённого досрочного погашения;
- в) информацию о состоянии моего банковского счёта, с которого производится списание денежных средств в соответствии с условиями Договора потребительского кредита;
- г) уточнённый платёжный График.

_____ (подпись ЗАЁМЩИКА) «__» _____ 20__ г.

Приложение №4

к Положению о предоставлении Потребительского кредита
№ _____ от “___” _____ 20__ года

Заявка на предоставление части потребительского кредита

ЗАЁМЩИК:

(Ф.И.О.)

В рамках Договора потребительского кредита № _____ от
«___» _____ 20__ г.
прошу предоставить часть кредита:

сумма

_____,
(цифрами и прописью)

предполагаемая дата предоставления кредита «___» _____ 20__ г.

ЗАЁМЩИК

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)